



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori

Dott.	Luigi Argan	Presidente relatore
Dott.	Alfredo Sacco	Giudice
Dott.ssa	Maria Luparelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **33894/2018** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 120, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ercolino del Foro di Velletri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTRICE-

E

Controparte_1

elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'Avv. Francesco Currò, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTA-
-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-

E

Controparte_2 e *Controparte_3*

elettivamente domiciliati in Roma, Via Braccianese n. 11, presso lo studio dell'Avv. Monica Mura, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTI-

E

CP_4 , *Controparte_5* e *CP_6*

elettivamente domiciliati in Roma, Via Braccianese n. 11, presso lo studio dell'Avv. Monica Mura, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-TERZI CHIAMATI-

OGGETTO: divisione ereditaria - simulazione di contratti di compravendita, siccome dissimulanti donazioni, e relativa nullità per difetto di forma – riduzione per lesione di legittima.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.5.2018, **Parte_1** conveniva in giudizio la sorella **Controparte_1**, la nipote **Controparte_2**, figlia del di lei deceduto fratello **Persona_1** nonché **Controparte_3**, figlio di quest'ultima.

Esponenza all'uopo **a)**- di essere comproprietaria, per quote indivise di **1/3**, dei terreni siti in Roma alla Via Romolo Artioli, censiti presso il Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 953, particelle 390 e 29; **b)**- di avere acquistato i)- la quota di **1/3** della proprietà del terreno censito alla detta particella 390, per usucapione riconosciuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 11033/2015 in data 20.5.2015, e ii)- la quota di **1/3** della proprietà del terreno censito alla detta particella 29, per successione dal defunto padre **Persona_2** **c)**- che gli altri comproprietari dei due descritti terreni erano: i)- per la quota di **1/3**, la sorella **Controparte_1**, e ii)- per la restante quota di **1/3**, i convenuti **Controparte_3**, titolare della quota di **1/9**, e **CP_2** [...], titolare della quota di **2/9**, questi ultimi anche in forza di atto di trasferimento a rogito del Notaio **Persona_3** del 27.3.2018

E concludeva pertanto chiedendo che, secondo le enunciate quote di comproprietà, venisse disposta la divisione dei terreni oggetto della descritta comunione; con vittoria di spese.

Costituitisi in giudizio, i convenuti **Controparte_2** e **Controparte_3** aderivano alla domanda di divisione proposta dalla parte attrice.

Si costituiva tempestivamente in giudizio anche la convenuta **Controparte_1**, la quale, pur non opponendosi alla domanda di divisione, quale proposta dalla parte attrice, esponeva -che i terreni in comunione tra le parti costituivano gli unici beni lasciati da **Persona_2** deceduto in data 18.02.2013, [i cui legittimi eredi erano i di lui figli **Parte_1** attrice, la stessa **CP_1** [...], convenuta, e **Persona_1** deceduto] il quale aveva, sugli stessi, edificato una palazzina adibendola ad abitazione della propria famiglia, e -che i contratti di compravendita i)- a rogito del Notaio **Per_4** di Albano Laziale in data 5.5.2005, con il quale esso defunto **Persona_2** trasferiva al figlio **Persona_1** [poi deceduto il 26.4.2014] e alla di lui moglie **CP_4**, l'appartamento sito in Roma alla Via Artioli n. 19, piano primo, int. 2, quale da questi ultimi successivamente venduto a **Controparte_5**, **Controparte_3** e **Controparte_2**, e ii)- a rogito del Notaio **Persona_5** di Roma in data 21.12.2005, con il quale lo stesso defunto [...] **Per_2** trasferiva alla figlia **Parte_1** l'appartamento sito in Roma alla in Via Artioli n. 19, piano terra, int. 1, erano entrambi simulati, dissimulando essi atti di donazioni, da ritenersi nulli perché stipulati, in violazione della legge notarile, senza la prescritta presenza di due testimoni;

assumeva quindi che, ove le dette dissimulate donazioni fossero, invece, da intendersi per valide, esse erano comunque lesive della propria quota di legittima; e concludeva pertanto chiedendo che, previa autorizzazione della chiamata in causa dei soggetti così ulteriormente coinvolti nella controversia, i)- in via riconvenzionale, venissero accertate la simulazione dei due descritti atti di compravendita, quali stipulati del defunto *Persona_2* siccome dissimulanti donazioni, e la relativa conseguente nullità, per difetto di forma; e ii)- in via subordinata, venisse disposta la riduzione delle donazioni stesse, in quanto lesive della quota di legittima di sua spettanza; con vittoria di spese.

Autorizzata la relativa chiamata in causa, si costituivano in giudizio *CP_4*, coniuge del defunto *Persona_1* figlio del defunto *Persona_2* *Controparte_5* e *CP_6* [...], figlio di esso defunto *Persona_1* i quali preliminarmente eccepivano l'irregolare esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, quale introdotta dalla convenuta-attrice in riconvenzionale *Controparte_1* con istanza in data 26.7.2018, per essere stato, dall'organismo di mediazione, il primo incontro fissato al successivo 18.10.2018, oltre il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 8, I co, d.lgs. n. 28/2010; assumevano, quindi, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che la domanda riconvenzionale, quale proposta dalla convenuta *Controparte_1*, era comunque nel merito infondata; esponevano ancora che l'atto di compravendita, a rogito del Notaio *Per_4* di Albano Laziale in data 5.5.2015, con il quale il defunto *Persona_2* trasferiva a *Controparte_7*, sua lontana parente, il locale magazzino sito in Roma alla Via Artioli n. 11/13, quale da quest'ultima poi venduto alla stessa convenuta [...], *Controparte_1*, per atto del Notaio *Per_* di Roma in data 30.3.2012, era simulato, siccome dissimulante una donazione, e, come tale, era nullo per difetto di forma, o comunque lesivo della quota di legittima loro spettante quali eredi del defunto *Persona_1* e concludevano pertanto chiedendo che, disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria, i)- venissero, nel merito, respinte nel merito le domande proposta dalla convenuta *Controparte_1*; ii)- in via subordinata, venissero dichiarate la simulazione del descritto atto di compravendita, siccome dissimulante una donazione, e la relativa conseguente nullità, per difetto di forma; e iii)- in via ulteriormente subordinata, venisse disposta la riduzione della donazione stessa, con vittoria di spese.

Alla prima udienza di comparizione del 28.3.2019, l'attrice *Parte_1* ed i convenuti [...], *CP_2* e *Controparte_3* eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione, quale, in via riconvenzionale, proposta dalla convenuta *Controparte_1*.

Con ordinanza in data 29.3.2020, venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta-attrice in riconvenzionale *Controparte_1*.

All'udienza del 19.5.2022, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'eccezione di irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria esperita dalla convenuta-attrice in riconvenzionale Controparte_1, quale formulata dai terzi chiamati in causa CP_4, Controparte_5 e CP_6

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione processuale, con la quale, i terzi chiamati in causa CP_4, Controparte_5 e CP_6, intendono far valere l'irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria, quale, con riferimento alle domande di merito in questa sede proposte, dalla convenuta-attrice in riconvenzionale Controparte_1 introdotta con istanza in data 26.7.2018, per essere stato il primo incontro, dall'organismo di mediazione, fissato al successivo 18.10.2018, oltre il termine, loro dire, perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 8, I co, l. n. 28/2010, con conseguente pretesa necessità di assegnazione, alla stessa convenuta- attrice in via riconvenzionale, del termine di legge per l'esperimento della mediazione stessa. E ciò perché - al di là di ogni altra possibile considerazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo, per il convenuto che agisca in via riconvenzionale, di esperire la procedura di mediazione obbligatoria - contrariamente a quanto sostenuto da essi terzi chiamati, il termine di 30 giorni stabilito dall'invocato art. 8, I co, d.lgs., primo periodo, nel testo previgente applicabile *ratione temporis* ("All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda."), decorrente dal giorno del deposito della domanda di mediazione, entro il quale l'organismo di mediazione deve fissare il primo incontro, non ha, per assenza di espresse disposizioni in tal senso, natura di termine perentorio (v. art. 152, II co, c.p.c.: "*I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori*"), talché il suo eventuale mancato rispetto non implica, comunque, alcuna nullità.

II]- Delle domande riconvenzionali di accertamento della simulazione relativa dei contratti di compravendita stipulati i)- tra il defunto Persona_2 e il figlio Persona_1 (poi deceduto il 26.4.2014) e la di lui moglie CP_4, per atto del del Notaio Per_4 di Albano Laziale in data 5.5.2005, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma alla Via Artioli n. 19, piano primo, int. 2, quale da questi ultimi successivamente venduto a CP_5

[...] , Controparte_3 e Controparte_2 e ii)- tra lo stesso defunto [...] Per_2 e la figlia Parte_1 , per atto del Notaio Persona_5 di Roma in data 21.12.2005, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma alla in Via Artioli n. 19, piano terra, int. 1, siccome asseritamente dissimulanti donazioni, e di conseguente accertamento della nullità delle stesse, per difetto di forma, quali, in via riconvenzionale, proposte dalla convenuta [...] Controparte_1

A)- Della eccezione di prescrizione della descritta azione di simulazione, quale formulata dall'attrice Parte_1 e dai convenuti Controparte_2 e Controparte_3

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione con la quale l'attrice Parte_1 ed i convenuti Controparte_2 e Controparte_3 , alla prima udienza di comparizione del 28.3.2019, hanno tempestivamente eccepito la prescrizione della domanda di simulazione, quale in via riconvenzionale proposta dalla convenuta Controparte_1 ; poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“Quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione.* (così, Cass. Civ. n. 14562/04; conf., Cass. Civ. n. 7682/97, n. 3067/74, n. 231/70).

B)- Del merito delle descritte domande di accertamento della simulazione e della nullità dei dissimulati contratti di donazione

Le domande in esame non possono essere accolte poiché, sebbene sia generalmente riconosciuto che l'erede legittimario il quale agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal *de cuius*, siccome dissimulante una donazione, assuma, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo, per cui egli non è come tale soggetto ai vincoli probatori stabiliti, per le parti, dall'art. 1417 c.c., con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni (v., tra le tante, Cass.Civ. n. 19912/14; n. 6632/06; n. 20868/04; n. 6632/03), la convenuta-attrice in riconvenzionale Controparte_1 , che tali domande ha, nella specie, proposto, e che è quindi, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697, I co, c.c., gravata del relativo onere, non ha, per le ragioni di seguito esposte, in alcun modo provato, neppure secondo siffatte modalità, l'accordo simulatorio sotteso alla pretesa simulazione.

1)- L'invocato rapporto di parentela, quale corrente tra il defunto Persona_2 ed il di lui figlio Persona_1 (poi deceduto il 26.4.2014), acquirente, unitamente alla moglie CP_4 , dell'appartamento sito in Roma alla Via Artioli n. 19, piano primo, int. 2, e tra il defunto stesso e la

di lui figlia **Parte_1**, acquirente dell'appartamento sito in Roma alla stessa Via Artioli n. 19, piano terra, int. 1, non è certo, di per sé, sufficiente, a norma dell'art. 2729, I co, c.c. (*“Le presunzioni semplici sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”*), per consentire di desumere, con ragionevole certezza, che gli atti di compravendita dei descritti immobili simulassero atti di liberalità; ch , in assenza di altri elementi significativi in tal senso, il rapporto di filiazione tra il venditore e l'acquirente non costituisce circostanza che, secondo criteri di normalit  esperienziale ovvero in termini di razionalit  delle azioni umane, si accompagni, con elevata probabilit , alla liberalit  dell'atto; amplissimo risultando, come noto, il perimetro delle situazioni pratiche che, nell'ambito delle rispettive esigenze economiche e di vita, determinano genitori e figli a concludere, tra loro, contratti di acquisto a titolo oneroso.

2)- La stessa attrice in riconvenzionale **Controparte_1**, non ha, poi, dimostrato la sussistenza altre circostanze di riconosciuta elevata sintomaticit , che, complessivamente valutate nel quadro dei descritti rapporti familiari, avrebbero potuto assumere, nel prospettato senso della liberalit , valenza decisiva, ragionevolmente escludendo ogni ipotesi alternativa, quali, ad esempio, i)- l'eventuale impossidenza dei figli acquirenti, che all'epoca dei fatti erano entrambi ultrasessantenni (come risulta dagli atti, il defunto **Persona_1** era nato nel 1937 e **Parte_1** era nata nel 1945), e, come tali, quindi da ritenersi *a priori* suscettibili di autonoma capacit  economica e reddituale, ovvero ii)- la mancata corresponsione del prezzo delle impugnate compravendite, che, oggetto di mera allegazione, a fronte delle dichiarazioni di relativo integrale pagamento, quali dalle parti rese al Notaio rogante (v. contratti di compravendita, in fascicolo di parte convenuta-attrice in riconvenzionale, all.ti n. 1 e n. 4), avrebbe potuto essere agevolmente accertata a mezzo dei movimenti risultanti dagli estratti conto dei conti correnti eventualmente intrattenuti dal venditore defunto padre **Persona_2** in piena disponibilit  della stessa attrice in riconvenzionale quale erede di quest'ultimo, la quale si  , invece, limitata a produrre una semplice, quanto irrilevante, *Richiesta movimentazione rapporto*, inoltrata presso il **Org_1** con riferimento ad un libretto di risparmio intrattenuto dal padre medesimo (v. memoria ex art. 183, VI, co, n. 2, c.p.c., di parte convenuta-attrice in riconvenzionale, all. n. 17).

3)- L'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta dall'attrice in riconvenzionale, quali, con riferimento al tema che qui interessa, incentrate sulla circostanza che il defunto **Persona_2** avesse semplicemente “donato” gli immobili oggetto delle impugnate compravendite (v. memoria ex art. 183, Vico, n. 2, c.p.c., di parte convenuta-attrice in riconvenzionale), e non gi  orientate sul diverso affermato fatto che le parti avessero inteso, solo in apparenza realizzare le compravendite stesse, in concreto non volute, intendendo, in realt , esse, diversamente, concludere dei contratti di

donazione, sono state correttamente disattese, siccome inconferenti rispetto alla materia del contendere (v. ordinanza in data 29.3.2020).

4)- Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in riconvenzionale (v. memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c. di detta parte), l'affermazione dei terzi chiamati *CP_4* , *Controparte_5* e *CP_6* , per cui la compravendita dal defunto *Persona_2* stipulata con *Controparte_7* , che aveva poi, a sua volta, venduto l'immobile così acquistato alla stessa attrice in riconvenzionale, fosse da accomunarsi alle compravendite dai primi contestate, siccome anch'essa simulata e dissimulante donazione nulla per difetto di forma (cfr. comparsa di costituzione dei terzi chiamati, pp. 5, penultimo cpv., e 6, secondo cpv.), non costituisce, a fronte delle ripetute e circostanziate contestazioni dei chiamati stessi, quali contenute nella loro comparsa di costituzione (v., spec., p. 4), confessione alcuna dei fatti posti a fondamento dell'avversa domanda di simulazione, ma è da considerarsi quale mero espediente retorico, con il quale vuolsi far intendere che la compravendita da essi impugnata presenta le stesse caratteristiche che la controparte vorrebbe connotassero quelle da lei, a sua volta, denunciate di simulazione

III]- Della riconvenzionale domanda di riduzione per lesione di legittima delle pretese donazioni dissimulate, quale proposta dalla convenuta *Controparte_1*

Non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda in esame, essendo stata essa proposta, in via subordinata, per l'eventualità, non realizzatasi, che le compravendite impugunate dalla stessa [...] *Controparte_1* , quali concluse dal defunto *Persona_2* con il figlio *Persona_1* (poi deceduto il 26.4.2014) e con la di lui moglie *CP_4* e dallo stesso defunto con la figlia *Pt_1* [...] venissero qualificate quali valide donazioni dissimulate.

IV]- Delle domande i)- di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita stipulato tra il defunto *Persona_2* e *Controparte_7* , a rogito del Notaio *Per_4* di Albano Laziale in data 5.5.2015, avente ad oggetto il locale magazzino sito in Roma alla Via Artioli n. 11/13, da quest'ultima poi venduto alla stessa convenuta *Controparte_1* , siccome dissimulante donazione, e di conseguente accertamento della nullità della donazione stessa, e ii)- di riduzione per lesione di legittima della stessa pretesa donazione dissimulata, quali proposte dai terzi chiamati in causa *CP_4* , *Controparte_5* e *CP_6*

Non v'è parimenti luogo a provvedere in ordine alle domande in esame, essendo state le stesse proposte, in via subordinata, per l'eventualità, non realizzatasi, che le domande di accertamento della simulazione proposte dalla convenuta-attrice in riconvenzionale *Controparte_1* venissero accolte.

V]- Della domanda di divisione

Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'istruzione e la definizione della domanda di divisione.

VI]- Del regolamento delle spese.

Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese processuali è rimessa alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-respinge le di domande riconvenzionali di accertamento della simulazione relativa dei contratti di compravendita stipulati i)- tra il defunto *Persona_2* e il figlio *Persona_1* (poi deceduto il 26.4.2014) e la di lui moglie *CP_4*, per atto del del Notaio *Per_4* di Albano Laziale in data 5.5.2005, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma alla Via Artioli n. 19, piano primo, int. 2, quale da questi ultimi successivamente venduto a *Controparte_5*, *CP_3* [...] e *Controparte_2*, e ii)- tra lo stesso defunto *Persona_2* e **la figlia** *Pt_1* [...] per atto del Notaio *Persona_5* di Roma in data 21.12.2005, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma alla in Via Artioli n. 19, piano terra, int. 1, siccome asseritamente dissimulanti donazioni, e di conseguente accertamento della nullità delle stesse, per difetto di forma, quali, in via riconvenzionale, proposte dalla convenuta *Controparte_1* ;

-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima delle dette pretese donazioni dissimulate, quale proposta dalla stessa convenuta *Controparte_1* ;

-dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande i)- di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita stipulato tra il defunto *Persona_2* e *Controparte_7*, a rogito del Notaio *Per_4* di Albano Laziale in data 5.5.2015, avente ad oggetto il locale magazzino sito in Roma alla Via Artioli n. 11/13, da quest'ultima poi venduto alla stessa convenuta *Controparte_1*, siccome dissimulante donazione, e di conseguente accertamento della nullità della donazione stessa, per difetto di forma, e ii)- di riduzione per lesione di legittima di detta pretesa donazione, quali proposte dai terzi chiamati in causa *CP_4*, *Controparte_5* e *CP_6* ;

-rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per l'istruzione e la definizione della domanda di divisione.

-spese alla sentenza definitiva.

Così deciso, in Roma, lì 24 aprile 2023

Il Presidente est. - dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo dott. Stefano D'Innocenzo